

일련번호	-	감사자	관리4급 ○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○관리센터 (○○○○처)	처분요구일자	2016.5.3	회신기일	2016.7.2

통 보 사 항

제 목 보증이행 관련 환급금의 변제공탁 근거 마련

관 련 부 서 ○○○○처

내 용

공사 내규상 보증이행 업무는 관계법령, 정관, 보증약관, 규정 및 세칙 등에 따르도록 되어 있다.

공사는 보증이행에 따른 환급금 채무와 관련하여 보증채권자의 사망이나 채권 양도의 효력에 대해 양도인과 양수인이 다투는 등 보증채권자를 과실없이 알 수 없는 경우 동 환급금을 법원에 변제공탁하는 방법으로 보증이행 할 수 있다.

한편 관리센터에서는 위와 같이 환급금을 변제공탁하여 보증이행 해야 하는 경우 그에 대한 구체적 근거가 마련되어 있지 않아 관계법령(민법 등)이나 개별 질의회신 등을 통해 업무처리하고 있다.

그 결과 사안에 따라 환급금의 변제공탁 가능 여부가 불분명하는 등 보증이행 업무 수행에 어려움이 있을 수 있으므로 이에 대한 근거를 마련할 필요가 있다.

조치할 사항 ○○○○장은 보증이행 관련 환급금의 변제공탁 근거를 마련하시기 바랍니다.